

감사결과 처분요구서

－ ◎ 사업소 ≡ 관리 실태 감사 －

2019. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 용역감독업무 미흡(징계)	3
2. 용역감독업무 미흡(징계)	6
3. 용역관리 소홀(경고)	9
4. 용역관리 소홀(경고)	11
5. 운행일수 정보 제공(개선)	13
6. 차량 및 운전기사 자격사항 확인절차 강화(개선)	15
7. 기성금 실적정산(통보)	18
8. 기성금 실적정산(통보)	20

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

◆과 체결한 目용역 관리감독부실의 민원이 접수됨에 따라, 이에 대한 사실관계를 확인하고 필요시 그에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 감사를 수행하게 되었다.

2. 감사 중점

따라서 이번 감사는 계약요건에 위배된 차량 운행에 대한 절차 적정성 여부와 目용역의 계약관리 및 운영 적정성 여부를 확인하는 것에 중점을 두고 감사를 시행하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 5. 6.부터 같은 해 6. 7.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 ◎본부/●본부의 目용역에 대해 조사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2019. 7. 25. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	◎본부 ■팀	감찰	용역감독업무 미흡	징계	(1)
2	●본부 ■팀	감찰	용역감독업무 미흡	징계	(1)
3	◎본부 ■팀	감찰	용역관리 소홀	경고	(2)
4	●본부 ■팀	감찰	용역관리 소홀	경고	(1)
5	□처	감찰	운영일수 정보 제공	개선	-
6	□처	감찰	차량 및 운전기사 자격사항 확인절차 강화	개선	-
7	◎본부 ■팀	감찰	기성금 실적정산	통보	-
8	◎본부 ■팀	감찰	기성금 실적정산	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 용역감독업무 미흡

관 계 부 서 ◎본부 ☼처 □실 ■팀

징계 대상자 ●직급 A

징 계 종 류 건 책

징 계 사 유

위 사람은 2018. 4. 16.부터 2019. 4. 30.까지 ☼처 □실 ■팀에서 근무하면서 ◎본부 ▢용역(계약번호 : *****, 금액: ***,***,***원)의 감독업무를 담당하였다.

우리 회사『계약규정시행세칙』 제200조(착공신고서 제출) 및 『용역시방서』 용역 계약특수조건 제12조(제출서류) ①항과 ②항의 규정에 따라 용역감독원은 착수 시에 법령에서 정한 서류 및 착수계, 용역공정예정표, 현장대리인 선임신고서 등의 서류를 포함한 착수신고서와 보험가입증명서 및 자동차등록증, 등록차 사진 대장 등의 서류를 제출받아 차량 및 운전기사의 계약조건과 자격사항에 대한 적부여부를

검토한 후 승인된 차량과 운전기사에 한하여 운행될 수 있도록 관리감독하여야 한다.

또한, 『용역시방서』 일반시방서 제6조(임차용역의 용역대가 내역 및 대금의 지급, 정산) 및 용역계약특수조건 제14조(운행용역 기성대금 지급) ①항에 따라 용역감독원은 계약자가 제출한 산출내역서의 세부 항목과 금액, 대가지급 방법 등이 시방서의 기성대가 지급기준에 부합하는지를 검토하여야하고, 우리 회사 직원들의 교통사고예방을 위해 『용역시방서』 용역계약특수조건 제16조(안전운행 의무 등)에 따라 계약자가 안전운행 의무사항들을 잘 이행하는지를 용역감독원이 관리감독하여야할 의무가 있다.

그런데, 위 사람은 계약자가 계약요건에 명기되어 있는 등록차량의 사진 대장과 운전기사의 음주운전 및 교통법규 위반 경력 등을 확인할 수 있는 서류를 제출하지 않고 차량과 운전기사를 임의적으로 변경하였는데도 이를 관리감독하지 않아 계약요건에 위배된 차량이 운행되는 결과를 초래하였으며, 현장대리인 선임절차를 미준수함으로써 계약자로부터 책임과 권한을 부여받지 않은 자에 의해 본 용역이 관리되도록 하였다.

또한, 위 사람은 기성대가 지급 업무를 하면서 용역시방서에 명시되어 있는 기성대가 지급방법과 맞지 않는 산출내역서를 제출받았음에도 이에 대해 계약자에게 수정을 요구하지 않고 운행실적과 관계없이 매달 일정한 기성금을 부적절

하게 지급하였다. 특히, 계약자가 매달 이행하여야하는 운전기사의 안전운행교육에 관한 결과물을 단 한 차례도 제출하지 않았는데도 이를 제대로 확인하지 않는 등 우리 회사 직원들의 교통안전과 관련된 계약사항 조차도 관리를 소홀히 한 것으로 확인되었다.

따라서 위 사람의 행위는 『계약규정』 제11조(감독) 및 제12조(검사) 규정에 위배된 것으로 『취업규칙』 제73조(징계) 제1항의 규정에 해당한다.

조치할 사항 **사장은** ◎본부 ㉔용역의 감독업무를 미흡하게 수행한 ●직급 A를 『인사관리규정』 제103조 및 『취업규칙』 제73조 1호(직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 용역감독업무 미흡

관 계 부 서 ●본부 ☆처 ■팀

징계 대상자 ○직급 B

징 계 종 류 건 책

징 계 사 유

위 사람은 2019. 1. 14.부터 현재까지 ☆처 ■팀에서 근무하면서 ●본부 ㉠용역 (계약번호 : *****, 금액 : ***,***,***원)의 감독업무를 담당하였다.

우리 회사『계약규정시행세칙』 제200조(착공신고서 제출) 및 『용역시방서』 용역 계약특수조건 제12조(제출서류) ①항과 ②항의 규정에 따라 용역감독원은 착수 시에 법령에서 정한 서류 및 착수계, 용역공정예정표, 현장대리인 선임신고서 등의 서류를 포함한 착수신고서와 보험가입증명서 및 자동차등록증, 등록차 사진 대장 등의 서류를 제출받아 차량 및 운전기사의 계약조건과 자격사항에 대한 적부 여부를 검토한 후 승인된 차량과 운전기사에 한하여 운행될 수 있도록 관리감독

해야 한다.

또한, 『용역시방서』 일반시방서 제6조(임차용역의 용역대가 내역 및 대금의 지급, 정산) 및 용역계약특수조건 제14조(은행용역 기성대금 지급) ①항에 따라 용역감독원은 계약자가 제출한 산출내역서의 세부 항목과 금액, 대가지급 방법 등이 시방서의 기성대가 지급기준에 부합하는지를 검토하여야하고, 우리 회사 직원들의 교통사고예방을 위해 『용역시방서』 용역계약특수조건 제16조(안전운행 의무 등)에 따라 계약자가 안전운행 의무사항들을 잘 이행하는지를 용역감독원이 관리감독하여야할 의무가 있다.

그런데, 위 사람은 계약자가 계약요건에 명기되어 있는 등록차량의 사진 대장과 운전기사의 음주운전 및 교통법규 위반 경력 등을 확인할 수 있는 서류를 제출하지 않고 계약요건에 맞지 않는 차량을 포함하여 제출하였는데도 이를 관리감독하지 않아 계약요건에 위배된 차량이 운행되는 결과를 초래하였으며, 현장 대리인 선임절차를 미준수함으로써 계약자로부터 책임과 권한을 부여받지 않은 자에 의해 본 용역이 관리되도록 하였다.

또한, 위 사람은 기성대가 지급 업무를 하면서 용역시방서에 명시되어 있는 기성대가 지급방법과 맞지 않는 산출내역서를 제출받았음에도 이에 대해 계약자에게 수정을 요구하지 않고 운행실적과 관계없이 매달 일정한 기성금을 부적절

하게 지급하였다. 특히, 계약자가 매달 이행하여야하는 운전기사의 안전운행교육에 관한 결과물을 단 한 차례도 제출하지 않았지만 이를 제대로 확인하지 않는 등 우리 회사 직원들의 교통안전과 관련된 계약사항 조차도 관리를 소홀히 한 것으로 확인되었다.

따라서 위 사람의 행위는 『계약규정』 제11조(감독) 및 제12조(검사) 규정에 위배된 것으로 『취업규칙』 제73조(징계) 제1항의 규정에 해당한다.

조치할 사항 **사장은** ◎본부 ㄹ용역의 감독업무를 미흡하게 수행한 ●직급 B를 『인사관리규정』 제103조 및 『취업규칙』 제73조 1호(직무상의 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때)의 규정에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 용역관리 소홀

관 계 부 서 ◎본부 ☼처 □실 ■팀

내 용

▽직급 C는 2018. 4. 16.부터 2018. 7. 19.까지, ▽직급 D는 2018. 7. 20.부터 2019. 4. 30.까지 ☼처 □실 ■팀 차장으로서 ◎본부 ▮용역(계약번호 : *****, 계약 금액: ***,***,***원)의 관리감독업무를 담당하였다.

우리 회사 『취업규칙』 제10조(성실의무) ②항에 따르면 “상사는 부하의 인격을 존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.”라고 규정하고 있다. 따라서 위 사람은 우리 회사 사규에서 규정하고 있는 상급자로서 소속 부하직원의 업무수행과정을 점검하고 관리감독할 책임이 있다.

그런데 본 용역을 수행하면서 계약요건에 위배된 차량이 운행되게 하였고 현장 대리인 선임절차를 준수하지 않았으며, 용역시방서의 기성대가 지급방법과 다르게 기성을 지급하였다. 또한, 우리 회사 직원들의 교통안전과 관련된 계약사항 조차도

관리를 하지 않는 등 용역감독원의 감독업무를 미흡하게 수행함에 있어 ▼직급 C와 ▼직급 D는 상급자로서 관리감독을 소홀히 한 점이 인정된다.

조치할 사항 ◎본부장은 ◎본부 ㄹ용역의 용역담당자 관리감독을 소홀하게 수행한 ▼직급 C와 ▼직급 D를 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다. (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 용역관리 소홀

관 계 부 서 ●본부 ☼처 ■팀

내 용

▼직급 E는 2018. 7. 20.부터 현재까지 ☼처 ■팀 차장으로서 ●본부 ㄹ용역(계약
번호: *****, 금액: ***,***,***원)의 관리감독업무를 담당하였다.

우리 회사 『취업규칙』 제10조(성실의무) ②항에 따르면 “상사는 부하의 인격을
존중하고 항상 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야
한다.”라고 규정하고 있다. 따라서 위 사람은 우리 회사 사규에서 규정하고 있는
상급자로서 소속 부하직원의 업무수행과정을 점검하고 관리감독할 책임이 있다.

그런데 본 용역을 수행하면서 계약요건에 위배된 차량이 운행되게 하였고 현장
대리인 선임절차를 준수하지 않았으며, 용역시방서의 기성대가 지급방법과 다르게
기성을 지급하였다. 또한, 우리 회사 직원들의 교통안전과 관련된 계약사항 조차도
관리를 하지 않는 등 용역감독원의 감독업무를 미흡하게 수행함에 있어 ▼직급

E는 상급자로서 관리감독을 소홀히 한 점이 인정된다.

조치할 사항 ●본부장은 ●본부 ㄹ용역의 용역담당자 관리감독을 소홀하게
수행한 ▼직급 E를 『인사관리규정』 제105조의 규정에 따라 ‘경고’ 처분하시기
바랍니다. (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 운행일수 정보 제공

관 계 부 서 ☐처 ☒팀

내 용

☐처 ☒팀은 우리 회사 장비 관리 및 출퇴근버스 운행 등의 업무를 전사 총괄하는 부서이다.

■용역 특성상 서비스 사용일수 및 사용횟수에 따라 실적정산하는 것이 월 고정금액으로 지급하는 것보다 사용자 및 계약자 모두에게 불확실성을 해소할 수 있는 합리적인 비용정산 방법이라 할 수 있다. 본 용역시방서에도 위와 같은 취지로 ‘1회 운영단가’를 산출하여 ‘운행횟수 및 운행대수’에 따라 실적정산하는 것으로 규정되어 있다. 이러한 계약의 경우 통상적으로 낙찰자는 낙찰금액을 계약기간동안의 운행일수로 나눠 노선별 운행빈도를 고려하여 ‘1회 운영단가’를 산출한다. 따라서 운행일수는 용역시방서의 실적정산 취지에 맞게 비례적 차등을 줄 수 있는 중요한 변수라고 할 수 있다.

그런데 우리 회사 원전본부의 ㄹ용역은 입찰공고 당시 정확한 계약체결 시점을 알 수 없다는 이유로 계약기간에 대한 정보만 제공하기 때문에 입찰자가 총 입찰 금액과 1회 운행단가를 산출하는데 어려움이 있다. 또한 계약체결 후 운행일수가 변동되어 계약금액보다 낮은 금액이 정산될 경우 계약자와 분쟁의 여지가 있을 수 있다. 따라서 입찰자가 계약기간동안의 운행일수를 산정할 수 있도록 용역 지방서에 정보를 제공하는 방안을 강구할 필요가 있다.

조치할 사항 인사처장은 향후 본사 및 사업소 ㄹ용역의 입찰공고시 입찰자가 정확한 입찰금액 및 1회 운행단가 산출할 수 있도록 운행일수를 산정할 수 있는 정보를 용역지방서에 반영하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 차량 및 운전기사 자격사항 확인절차 강화

관 계 부 서 ☐처 ☒팀

내 용

☐처 ☒팀은 우리 회사 장비 관리 및 출퇴근버스 운행 등의 업무를 전사 총괄하는 부서이다.

우리 회사 『용역계약특수조건』제12조(제출서류)에는 계약자는 본 용역에 제공되는 차량 및 운전기사에 관한 서류들을 용역 착수 전 또는 착수 시 제출해야하고, 용역담당자는 이러한 서류를 검토하여 차량 및 운전기사 자격에 대한 적·부판정을 한다.

그런데 ☒본부/☐본부 용역감독원은 동 조항 제4호에 해당되는 운전기사 최근 3년간 무사고 증빙 및 음주운전을 포함한 교통법규 위반 경력 등과 같은 운전기사의 자격사항은 계약자로부터 직접 제출받지 않고 ☐팀에서 실시하는 발전소 출입자 신원조회 결과로 대체하는 것으로 확인되었다. 이 경우 개인정보 보호를 이유로

●팀에서는 상세한 신원조회결과를 용역감독부서로 제공하지 않고 발전소 『출입 관리지침』 제5조(출입금지의 대상 및 효력)에 따라 출입금지대상 여부에 대한 정보만 제공하기 때문에 용역감독원이 상세 교통사고 및 음주운전 내역, 교통법규 위반 경력 등과 같은 운전기사 자격요건에 관한 상세한 정보를 직접 확인할 수가 없다.

그런데 전세버스 이용자가 운송사업자에게 차량 및 운전자에 관한 ‘전세버스 교통안전정보’를 요청할 경우, 운송사업자는 한국교통안전공단으로부터 차량 및 운전자의 ‘전세버스 교통안전정보 조회결과 통보서’를 제공받아 이용자에게 제출하도록 법제화¹⁾되어 있었다. 위의 서류에는 운전기사의 소속회사명, 채용일, 버스 운전자격, 음주운전, 교통법규 위반일에 관한 정보뿐만 아니라 차량의 소유자, 최초등록일, 책임/종합 보험 종료일, 자동차 검사 만료일과 같은 차량의 안전에 관한 정보도 용역감독원이 직접 확인할 수 있다. 따라서 용역감독부서에서 용역착수시 또는 등록차량 변경시에 계약자에게 한국교통안전공단의 “전세버스 교통안전정보 조회 결과 통보서”를 제출하도록 요구하여, 용역감독원이 그 결과를 직접 확인할 수 있도록 용역시방서에 명문화할 필요가 있다.

1) 관련법 : 여객운수 사업법 제21조 제9항

조치할 사항 인사처장은 본사 및 사업소 ㄷ용역의 착수시와 등록차량 변경시 계약자에게 한국교통안전공단의 ‘전세버스 교통안전정보 조회 결과(통보서)’를 제출하도록 요구하고 제출된 서류를 용역감독원이 검토하도록 용역시방서에 반영 하시기 바랍니다.(개선)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기성금 실적정산

관 계 부 서 ◎본부 ☆처 □실 ■팀

내 용

◎본부 ☆처 □실 ■팀은 ◎본부 ㄹ용역을 관리하는 업무를 담당하는 부서이다.

본 용역의 기성대금 지급기준은 『용역시방서』 일반시방서 제6조(임차용역의 용역대가 내역 및 대금의 지급, 정산) 및 용역계약특수조건 제14조(운행용역 기성대금 지급)에는 ‘1회 운영단가’에 실 운행횟수 및 운영대수를 곱한 금액으로 실적정산하도록 기술되어 있다.

그런데 ◎본부의 ㄹ용역의 용역감독원은 용역시방서 규정에 따라 실적정산하지 않고 매월 고정금액으로 부적절하게 기성을 지급해왔으며 최종 준공처리만 남겨둔 상태이다. 따라서 이와 같이 부적절하게 지급된 기성에 대해 용역시방서에서 기술하고 있는 기성지급방법에 맞게 합리적인 방법으로 ‘1회 운영단가’를 산정하고 이를 근거로 과다지급여부를 확인한 후 준공처리해야 할 필요가 있다.

조치할 사항 ◎본부장은 ㄹ용역(계약번호: *****)에 대해서 용역시방서의
기성지급방식에 따라 ‘1회 운영단가’ 산정 후 실적분을 반영하여 최종 준공처리
하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 기성금 실적정산

관 계 부 서 ●본부 ☆처 ■팀

내 용

●본부 ☆처 ■팀은 ●본부 ㄹ용역을 관리하는 업무를 담당하는 부서이다.

본 용역의 기성대금 지급기준은 『용역시방서』 일반시방서 제6조(임차용역의 용역대가 내역 및 대금의 지급, 정산) 및 용역계약특수조건 제14조(운행용역 기성대금 지급)에는 ‘1회 운영단가’에 실 운행횟수 및 운영대수를 곱한 금액으로 실적정산하도록 기술되어 있다.

그런데 ●본부의 ‘ㄹ용역의 용역감독원은 용역시방서 규정에 따라 실적정산하지 않고 12회중 4회의 기성대금을 고정금액으로 부적절하게 지급해왔다. 따라서 부적절하게 지급된 기성에 대해 용역시방서에서 기술하고 있는 기성지급방법에 맞게 합리적인 방법으로 ‘1회 운영단가’를 산정하고 이를 근거로 실적 정산할 필요가 있다.

조치할 사항 ●본부장은 目용역(계약번호: *****)에 대해서 용역시방서의
기성지급방식에 따라 ‘1회 운영단가’ 산정 후 실적분을 반영하여 기성지급하시기
바랍니다.(통보)